

# 备忘录

日期：【】年【】月【】日

TO：【】公司

FROM：XX 律师事务所

事由：关于【XX 公司】2025 年第二次临时股东会议题的备忘录

---

敬启者：

XX 律师事务所（下称“我们”）作为【】公司的常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关法律法规、规范性文件以及《XX 公司股东会议事规则》《XX 公司 2025 年第二次临时股东会会议通知》《XX 公司 2025 年第二次临时股东会会议材料》，就贵司 2025 年第二次临时股东会会议出具本备忘录如下：

## 一、会议基本情况

根据贵司提供的《XX 公司 2025 年第二次临时股东会会议通知》《XX 公司 2025 年第二次临时股东会会议材料》，贵公司将于 2025 年 4 月 16 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会会议，会议召开方式为通讯方式，会议议案为：1.关于撤销监事会的议案。2.关于修订《公司章程》的议案。3.关于审议董事变更的议案。

## 二、法律分析意见

### （一）会议召开的程序合法性

#### 1.会议召开程序

##### （1）法律规定

#### 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》

第二十四条 公司股东会、董事会、监事会召开会议和表决可以采用

电子通信方式，公司章程另有规定的除外。

第六十四条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名或者盖章。

## （2）审查意见

经本所律师审查，贵司已经履行了股东会议召开的合法程序，会议形式符合法律规定。

## 2.会议表决程序

### （1）法律规定

#### 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》

第六十六条 股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。

股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。

#### 《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》

（三）重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》以及其他有关法律法规和党内法规规定的应当由股东大会（股东会）、董事会、未设董事会的经理班子、职工代表大会和党委（党组）决定的事项。主要包括企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律

法规和上级重要决定的重大措施，企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，企业党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。

（四）重要人事任免事项，是指企业直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。

## （2）审查意见

根据以上法律规定，贵司通过议案一关于撤销监事会的议案需要经代表过半数表决权的股东通过，并履行“三重一大”事项决策的基本程序。贵司通过议案二关于修订《公司章程》的议案需要经代表三分之二以上表决权的股东通过，并履行“三重一大”事项决策的基本程序。贵司通过议案三关于审议董事变更的议案需要经代表过半数表决权的股东通过，并履行履行“三重一大”事项决策的基本程序。

## （二）议案内容的合法性

### 1.议案一：关于撤销监事会的议案

#### （1）议案主要内容

撤销公司监事会，将监事会职责调整至审计与风险委员会及内部监督机构，完善企业内部监督机构职责、工作程序，有效承接监事会和监事职责。

监事会撤销后，公司监事会主席 XX、监事 XX、监事 XX 监事职务自然解除。同时，根据公司工会二届五次职工代表大会决议，监事会撤销后，公司职工监事 XX、XX 职工监事职务自然解除。

#### （2）法律规定

## 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》

第六十九条 有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。

### （3）审查意见

贵司撤销监事会，改设审计委员会的内部改革符合《公司法》相关规定，符合国务院国资委关于国有企业监事会改革的政策文件规定，有利于公司治理现代化。

## 2.议案二：关于审议修订《公司章程》的议案

### （1）议案主要内容

为全面精准落实《公司法》新规定新要求，及时有效贯彻党中央精神及国资监管要求，公司结合实际，对《公司章程》中的部分条款进行了修订。修改后的公司章程共十二章九十八条，修改内容主要涉及落实新《公司法》规定及国务院国资委关于撤销监事会的相关要求、增加审计与风险委员会职权。

### （2）审查意见

#### a.章程第十三条：关于股东出资比例小数位调整的修订

修订内容如下：

| 序号 | 修订前条款               | 修订后                 |
|----|---------------------|---------------------|
| 1  | 第十三条 股东出资比例保留小数点后两位 | 第十三条 股东出资比例保留小数点后四位 |

**审查意见：**《公司法》未对股东出资比例的小数位数作强制性规定，属于公司自治范畴。本条修订未违反法律强制性规定。

#### b.章程第四章：关于法定代表人的产生与变更办法修订

修订内容如下：

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <p>第四章 法定代表人</p> <p>第二十一条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任。</p> <p>第二十二条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。</p> <p>第二十三条 法定代表人辞任的，公司应在法定代表人辞任之日起 30 日内按照本章程规定程序确定新的法定代表人。新的法定代表人确定之前，由公司总经理临时履行法定代表人职责。法定代表人被解任的，应在解任即时同步确定新的法定代表人。</p> | <p>第四章 公司法定代表人的产生、变更办法</p> <p>第二十一条 公司法定代表人由董事会决议确定的代表公司执行公司事务的董事担任，代表公司从事民事活动、进行诉讼。</p> <p>第二十二条 股东会解任代表公司执行公司事务的董事的，该董事担任的法定代表人职务自然免除。股东会更换新董事后，董事会应当在三十日内重新确定代表公司执行公司事务的董事。</p> <p>第二十三条 董事会决议更换代表公司执行公司事务的董事的，原代表公司执行公司事务的董事担任的法定代表人职务自然免除，公司法定代表人由董事会决议重新确定的代表公司执行公司事务的董事担任。</p> <p>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p> |

审查意见：《中华人民共和国公司法（2023 修订）》第十条规定：“公

公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”第十一条规定：“法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。”第七十一条规定：“股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。”

本章关于公司法定代表人的产生、变更办法符合《公司法》的相关规定。

c.章程第四十二条：关于董事会专门委员会职权细化的修订

修订内容如下：

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <p>第四十二条 董事会设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会，并可根据实际工作需要设提名委员会和其他专门委员会。</p> <p>专门委员会是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。董事会专门委员会负责制定各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经</p> | <p>第四十二条 董事会设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会，并可根据实际工作需要设提名委员会和其他专门委员会。</p> <p>专门委员会是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。董事会专门委员会负责制定各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。</p> |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事会批准后实施。</p> <p>战略与投资委员会、提名委员会主任由董事长、党委书记担任，薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主任由其他董事担任。</p> | <p>战略与投资委员会、提名委员会主任由董事长、党委书记担任，薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主任由其他董事担任。</p> <p>担任审计与风险委员会成员的董事由过半数董事选举产生和更换。审计委员会委员应当熟悉财务、会计、审计和法律等方面的专业知识并具备相应业务能力。审计委员会设主任委员一名，由过半数审计委员会成员选举产生和更换。</p> <p>审计与风险委员会行使下列职权：</p> <p>（一）检查公司财务；</p> <p>（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出解任的建议；</p> <p>（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（四）向股东会会议提出提案；</p> <p>（五）依照《公司法》第一百八十九条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**审查意见：**《中华人民共和国公司法（2023 修订）》第六十九条规定：“有限责任公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。”《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》规定“规范董事会议事规则。董事会要严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，平等充分发表意见，一人一票表决，建立规范透明的重大事项信息公开和对外披露制度，保障董事会会议记录和提案资料的完整性，建立董事会决议跟踪落实以及后评估制度，做好与其他治理主体的联系沟通。董事会应当设立提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会，为董事会决策提供咨询，其中薪酬与考核委员会、审计委员会应由外部董事组成。改进董事会和董事评价办法，完善年度和任期考核制度，逐步形成符合企业特点的考核评价体系及激励机制。”第四十二条修订完善了审计委员会的相关职权，符合相关法律规定。

### **3.议案三：关于审议董事变更的议案**

#### **（1）议案主要内容**

公司第四届董事会董事长 XX 先生、董事 XX 先生因工作变动，申请辞去公司董事职务。

为确保公司董事会正常运行，公司股东 XX 公司、XX 分行分别推荐 XX、XX 先生为第四届董事会董事人选（简历附后）。

#### **（2）法律规定**

#### **《中华人民共和国公司法（2023 修订）》**

第五十九条 股东会行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

#### **（3）审查意见**

贵司关于董事变更的议案符合相关法律规定。



综上，我们认为贵司本次临时股东会会议的召开履行了法定程序，议案内容符合法律规定。

XX 事务所

年 月 日